

한 국 콘 텐 츠 진 흥 원 상 임 감 사

징계·시정요구 및 통보

제 목 ㉡ 비즈니스센터 현지직원 채용업무 처리 태만

소 관 부 서 ○본부 ♥팀(㉡ 비즈니스센터)

조 치 부 서 ○본부 ♥팀(㉡ 비즈니스센터)

†본부 ♠팀

내 용

1. 사건개요

한국콘텐츠진흥원(이하 “진흥원”이라 한다) ○본부 ♥팀 ㉡비즈니스센터(이하 “㉡센터”라 한다)는 현지에서 직원을 채용할 수 있고, ㉡센터장은 현지직원의 인사, 복무, 보수에 대한 사항을 총괄하고 있다.

전 ㉡센터장 AA(생년월일: ****년 *월 *일, 현 ○본부)은 2022. 10. 10. “한국콘텐츠진흥원 ㉡ 비즈니스센터 현지직원 채용공고”(이하 “채용공고”라 한다)를 거쳐 ㉡센터 과장 AB을 현지직원으로 채용하는 과정에서 응시자가 제출한 서류를 확인하고 경력을 산정하는 등 현지직원 채용업무를 담당하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

「인사규정」 제21조에 따르면 진흥원 직원은 직책의 완수 의무를 진다고 되어있으며, 「해외사무소운영규칙」 제15조에 따르면 해외사무소 파견직원은 본원의 지휘 감독에 따라 부여된 업무를 성실히 수행하여야 한다고 되어 있다.

그리고 「해외사무소운영규칙」 [별표 2]의 위임전결사항에 의해 해외사무소 관리부서 장의 승인을 득하여 운용 중인 「㉡ 비즈니스센터 현지직원 운용 메뉴

일(2022. 12. 28. 수립 및 시행, 이하 “매뉴얼”이라 한다)」 제3조에 따르면 센터장은 현지직원의 인사, 복무, 보수에 대한 사항을 총괄하도록 되어 있다.

또한 매뉴얼 제49조에 따르면 센터장은 현지직원의 경력사항을 아래 [표 1]의 경력산정 인정기준에 따라 산정하고, [표 2]의 현지직원 인정경력에 따른 급여기준표를 근거로 예산범위 내에서 현지직원의 직급과 보수를 정하도록 되어 있다.

[표 1] ㉡ 비즈니스센터 현지직원 경력산정 인정기준¹⁾

구분	인정율	예시
① 한국공공기관	100%	대사관, 문화원, 관광공사 등 공공기관의 운영에 관한 법률에 등록된 기관, 기업
② 콘텐츠업종 (50인 이상 혹은 상장기업)	100%	대한민국 콘텐츠산업 분류기준 11개 업종(출판, 만화, 애니메이션, 캐릭터, 방송, 영화, 광고, 게임, 음악, 지식정보콘텐츠, 콘텐츠솔루션) 및 관련 협회, 단체, 지자체 산하 재단, 외국계(㉡) 공공기관 및 단체
③ 콘텐츠업종(50인 이하)	90%	
④ 유관업종	70%	통신, 무역, 경영, 경제 등
⑤ 기타	50%	제조, 관광, 기타 서비스, 농수산식품 등

주: 1년 미만의 경력에 대해서는 산정하지 않음

자료: ㉡ 비즈니스센터 현지직원 운용매뉴얼 제49조

[표 2] 현지직원 인정경력에 따른 급여기준표(주임~과장)

단위: AED (㉡ 현지화)

구분	L5(주임)-2년		L4(대리)-4년				L3(과장)-4년			
	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4
누적연수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
한국국적	163,760	167,526	171,379	175,321	179,353	183,478	187,698	192,015	196,432	200,950
외국국적	124,955	127,829	130,769	133,777	136,854	140,001	143,221	146,515	149,885	153,333

자료: ㉡ 비즈니스센터 현지직원 운용매뉴얼 [별표 3] 발채

이와 관련하여 위 채용공고의 공고문에 따르면 지원자가 제출한 서류는 사실관계 진위를 확인하도록 되어 있고, 해당 서류에서 허위 기재나 서류 오류가 발생하거나 면접 합격 후라도 결격사유가 확인되는 경우 채용 취소가 가능하도록 되어 있다.

한편, 인사혁신처 「공정채용 가이드북」에 따르면 지원자가 제출한 서류의 진위를 철저하게 확인하기 위하여 지원자가 제출한 경력증명서는 발급기관에 확인하고, “4대보험(고용보험 등) 중 1개 보험의 자격득실내역”이나 “근무기간에 대한

소득금액 증명”을 통해 근무기관과 기간을 대조하거나, 상기의 방법으로 확인이 어려운 경우 확인 가능한 자료를 통해 교차검증을 실시하도록 권고하고 있다.

따라서 전 ㅼ센터장 AA은 현지직원 채용업무를 수행하면서 사실관계가 확인되지 않은 경력을 산정하여 현지직원의 보수가 과다책정되는 일이 없도록 지원자가 제출한 서류의 진위를 철저히 검증하고, 그 과정에서 허위기재나 서류오류가 발견될 경우 채용 취소 등 적정방안을 검토하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

위 채용공고 관련하여 ㅼ센터가 AB의 경력산정 과정에서 근거로 활용한 경력증명서를 점검한 결과, ㅼ센터는 아래 [표 3]과 같이 AB의 입사지원서에 기재된 ㉠㉠(대표: AC)와 ㄱ ㄱ(대표: AD)에 대한 증빙 대신 AB의 입사지원서에 기재되지 않은 한국 ㉠ ㉠(대표: AC) 경력증명서를 경력산정 근거로 활용하고 현지에 보관하고 있었다.

[표 3] AB 입사지원서 경력사항 및 경력증명서 비교

이름	입사지원서 내용 기반			경력증명서 내용 기반			비교결과
	회사명(근무기간)	근무경력	업무내용	회사명(근무기간)	근무경력	업무내용	
AB	㉠㉠ (2010.10.~2011.06.)	8개월	상품판매	한국 ㉠ ㉠ (2010.10.01.~2014.02.28.)	40개월	해외영업	근무기관 및 근무기간 불일치
	ㄱ ㄱ (2011.10.~2013.09.)	23개월	영어교육				
	㉠ ㅅ (2014.09.~2020.10.)	73개월	승무원	㉠ ㅅ (2014.09.12.~2020.10.21.)	73개월	승무원	
	㉠ ㉠ (2021.09.~2022.12.)	15개월	이벤트 기획	㉠ ㉠ (2021.09.18.~2022.12.)	15개월	이벤트 기획	
	119개월			128개월			

자료: ㅼ 센터 내부 결재문서 및 제출자료 재구성

이와 관련하여 감사실이 ㅼ센터 공용메일¹⁾을 확인하는 방식으로 당시 AA과 AB이 주고받은 메일을 살펴본 결과, AB은 아래 [표 4]와 같이 2022. 11. 4. 경력증명서 제출 관련하여 “폐업 또는 개인사업자로 분류된 학원 강사 경력의 경우 의료보험/사대보험 증명서로 대체할 수 있다”고 스스로 언급하며 2022. 11. 6.

1) 당시 채용공고문에서 입사지원서 접수처로 공고된 메일 계정으로 경력증명서 제출 과정에서도 활용되었다.

까지 자료를 제출하겠다고 ㉠센터에 1차 회신하였으나, 2022. 11. 7. “공인인증서가 유효하지 않다”는 사유로 관련 증빙을 발급받지 못하였으며 해결방법을 알아보겠다고 2차 회신하였다.

[표 4] 경력검증 과정에서 AB이 ㉠센터와 주고받은 메일 내역(2022.10.1.~2022.12.31.)

일자	시간	보낸사람	받은사람	제목	내용
2022-10-19	23:01	AB	㉠센터	KOCCA ㉠ 현지채용지원(AB)	입사지원서 제출
2022-10-25	18:40	㉠센터	AB	한국 콘텐츠진흥원 ㉠센터 면접일정 안내	서류전형 합격 및 면접 일정 안내
2022-10-26	02:03	AB	㉠센터	Re: 한국 콘텐츠진흥원 ㉠센터 면접일정 안내	면접 참석 여부 회신
2022-11-03	03:18	㉠센터	AB	한국콘텐츠진흥원 ㉠ 센터 면접결과 안내	면접전형 합격 및 경력증빙 제출 안내
2022-11-04	16:48	AB	㉠센터	Re: 한국콘텐츠진흥원 ㉠ 센터 면접결과 안내	경력증빙 관련 1차 회신
2022-11-07	04:20	AB	㉠센터	Re: 한국콘텐츠진흥원 ㉠ 센터 면접결과 안내	경력증빙 관련 2차 회신
2022-11-10	04:58	AB	㉠센터	Re: 한국콘텐츠진흥원 ㉠ 센터 면접결과 안내	경력증빙 관련 3차 회신
2022-12-12	22:53	AB	㉠센터	Re: 한국콘텐츠진흥원 ㉠ 센터 면접결과 안내-AB 추가 서류 제출	내용확인불가 (2023. 1. 9. 삭제됨)
2022-12-27	14:23	AB	㉠센터	Re: 한국콘텐츠진흥원 ㉠ 센터 면접결과 안내-AB 추가 서류 제출	내용확인불가 (2023. 1. 9. 삭제됨)

자료: ㉠ 비즈니스센터 공용메일 이력 정보

이후 AB은 2022. 11. 10. ㉠㉠²⁾ 국민연금 가입증명, ㉠항공 경력증명서, ㉠입사계약서와 함께 2012. 5. 4. “㉠ 4월”로 표기되어 있는 2,320,800원 입금 내역을 ㉠ ㉠ 근무수당으로 기재하여 ㉠센터에 메일로 3차 회신하였다.

그로부터 한 달이 경과한 시점인 2022. 12. 12.과 2022. 12. 27.에 AB은 2번에 걸쳐 ㉠센터에 서류를 추가로 제출하였는데, 해당 메일 2건은 AB의 고용계약이 시작된 2023. 1. 9. 22시 50분경(㉠기준 16시 50분 경) 삭제된 것으로 확인되고 현재는 수발신 목록만 남아있어 상세한 내용을 확인할 수 없었다. 삭제된 내용과 관련하여 감사실이 AB으로부터 제출받은 2022. 12. 12.³⁾ 개인 메일 캡처본에 따르면, AB이 이력서 및 경력증명서 최종본을 ㉠센터에 제출한 것으로 일부 확인되었다.

2) AB이 제출한 국민연금 가입증명서 등 서류에는 “주식회사 ㉠”로 기재되었으나 일괄 표기하였다.

3) 2022. 12. 27. AB이 ㉠센터에 보낸 메일 내용은 확인되지 않았다.

이러한 업무처리 경위에 대해 당시 업무담당자인 AA과 면담을 통해 확인한 결과, AA은 한국○○ 경력증명서에 대해 “고용관계는 한국○○과 유지되었으나 실제로는 ㄱ ㄱ에서 근무한 것”이라는 AB의 주장을 그대로 수용하였으며, 고용계약서 등 고용관계를 파악할 수 있는 증빙이나 두 근무처 사이의 연관성에 대한 자료를 요구하는 등의 검증 절차를 실시하지 않은 것으로 파악되었다.

그 결과 AA은 아래 [표 5]와 같이 2022. 12. 30. 한국○○ 경력증명서를 근거로 입사지원서에 기재된 ㄱ ㄱ 경력기간(2011. 10. ~ 2013. 09.)을 유효한 경력으로 산정한 뒤 AB을 L4-3(대리) 직급으로 채용하는 것으로 기안을 상신하고, 2023. 1. 9. AB과 고용계약을 체결하였다.

[표 5] ㉡센터 현지직원 고용계약 체결 계획 문서 내 AB 경력산정 결과

이름	근무경력		경력구분 (산정비율)	산정경력	인정경력	채용직급
	근무처(재직기간)	근무경력				
AB	한국○○ ¹⁾ (2011.10.~2013.09.)	24개월	기타업종 (50%)	12개월	56개월	L4-3 (대리)
	UU항공 (2014.09.~2020.10.)	73개월	기타업종 (50%)	36.5개월		
	ÖÖ ²⁾ (2021.09.~2022.12.)	15개월	기타업종 (50%)	7.5개월		

주: 1. 한국○○ 경력증명서 상 재직기간(2010.10.01.~2014.02.28.) 중 ㄱ ㄱ 경력기간(2011.10.~2013.9.)만 인정

2. 입사 직전 근무하던 곳으로 경력증명서 대신 입사계약서(오퍼레터)를 증빙으로 인정

자료: ㉡ 센터 내부 결재문서 및 제출자료 재구성

그런데 감사실이 ㄱ ㄱ 본사를 통해 AB이 입사지원서에 기재한 기간(2011. 10. ~ 2013. 9.)동안 근무한 사실에 대해 조회한 결과, 해당 인원은 ㄱ ㄱ 직영 캠퍼스⁴⁾에서 근무한 이력이 없으며 한국○○(냉동·냉장 탑차 제작 업체)과 ㄱ ㄱ(영어 교육 업체)은 전혀 관계가 없다는 회신을 받았다.

또한 감사실이 AB의 고용보험가입이력내역서를 확인한 결과, AB이 ㉢㉢에서 고용보험⁵⁾자격을 취득 및 상실한 이력(2010. 10. 15. ~ 2011. 5. 18.)만 조회될 뿐,

4) 단, ㄱ ㄱ은 직영 외에도 다수의 가맹 캠퍼스를 운영하고 있어 가맹점 소속 직원의 근무이력은 본사에서 확인이 불가하다는 점을 밝혔다.

AB이 실제로 근무하였다고 주장하는 이 이나 고용관계가 있었다고 주장하는 한국 00에서 보험자격을 취득하거나 상실한 이력은 조회기간(2006. 1. 1. ~ 2025. 8. 28.) 내에서 확인할 수 없었다.

이처럼 감사실이 근무기관 조회 및 고용보험가입이력내역서를 통해 AB의 경력사항을 검토한 결과, 이 이 근무 사실이 확인되지 않으므로 다음 [표 6] 정보표와 같이 경력을 산정하는 것이 마땅함에도, AA은 AB의 근무경력을 44개월에서 12개월을 초과하여 총 56개월로 반영하였고, AB의 직급을 L4-2가 아닌 L4-3으로 1단계 높게 책정하였으며, 그에 따라 AB의 보수도 3,942AED(약 1,580,387원) 초과 산정하였다. 그 결과 뽀센터가 AB의 근로계약 기간인 2023. 1. 9.부터 2025. 11. 31.까지 총 34개월간 AB에게 11,424AED⁶⁾(약 4,579,995원⁷⁾)를 과다 지급하는 결과가 초래되었다.

5) 고용보험법 제8조 및 제13조에 따르면 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용하며, 근로자인 피보험자는 고용된 날에 피보험자격을 취득한다.

6) [L4-3 기본급(179,353AED) - L4-2 기본급(175,321AED)] ÷ 12개월 * 34개월, 시간외수당 및 종교수당 제외

7) 1AED=400,91원 기준, 환율에 따라 변동 가능

[표 6] AB 경력산정 정오표

근무처 ¹⁾	재직기간	업무 내용	경력산정						채용 시 경력증명서 제출 여부	비고
			근무 개월수	(정) 제출 서류 검증 결과		(오) 채용 당시 적용		차이 (B-A)		
				산정기준	인정 경력 (A)	산정기준	인정 경력 (B)			
㉠	2010.10.~ 2011.06.	상품판매	8개월	1년 미만 경력 불인정	-	1년 미만 경력 불인정	-	-	0	-
㉡	2011.10.~ 2013.09.	영어교육	23개월	불인정 ²⁾	-	⑤기타업종 (50%)	12개월	12개월	X (한국파싸임 경력증명서 ³⁾ 제출)	-
㉢항공	2014.09.~ 2020.10.	승무원	73개월	⑤기타업종 (50%)	36.5개월	⑤기타업종 (50%)	36.5개월	-	0	-
㉣	2021.09.~ 2022.12.	이벤트 기획	15개월	⑤기타업종 (50%)	7.5개월	⑤기타업종 (50%)	7.5개월	-	0	-
합계			119개월	-	44개월	-	56개월	12개월	-	-

주: 1. 입사지원서 경력사항 기준

2. 근무기관 조회 및 고용보험가입이력내역서 검토 결과, 근무 사실 확인 불가

3. 기업정보 조회, 고용보험가입이력내역서 및 관련자 면담 내용 검토 결과, 근무 사실 확인이 불가하고 경력 증명서에 기재된 기간 내 폐업된 내역이 확인되어 허위로 판단됨.

자료: ㉠센터 내부 결재문서 및 제출자료 재구성

한편, AB이 고용관계가 있었다고 주장하는 한국00에 대해 한국평가데이터에서 운영하는 기업정보조회서비스(CRETOP)를 활용하여 기업정보를 살펴본 결과, AB이 제출한 경력증명서에 기재된 기간(2010. 10. 1. ~ 2014. 2. 28.) 사이에 아래 [표 7]과 같이 국세청 사업자 과세유형 조회 결과 “폐업자”로 조회된 이력이 2건 확인되어 해당 경력증명서에 기재된 기간을 허위로 볼 수 있음이 상당하다.

[표 7] 한국00 연혁(2010. 10. 1. ~ 2014. 2. 28.)

연혁일자	내용
2010. 12. 3.	동사 사업자번호 107-81-30333에 대하여 국세청 사업자 과세유형 조회 결과 “폐업자”로 조회됨 (폐업일:2010. 3. 31.)
2013. 1. 6.	동사 사업자번호 107-81-30333에 대하여 국세청 사업자 과세유형 조회 결과 “정상”으로 조회됨 (기준일:2013. 1. 6.)
2013. 6. 30.	동사 사업자번호 107-81-30333에 대하여 국세청 사업자 과세유형 조회 결과 “폐업자”로 조회됨 (폐업일:2013. 6. 30.)

자료: 한국평가데이터 기업정보조회서비스(CRETOP)

이와 관련하여 AB에게 한국00 경력기간 내 급여 입금내역 등 고용관계를 확인할 수 있는 추가 증빙을 요청하였으나, AB은 한국00과 관련된 일체의 자료를 제출하지 않았다.

이처럼 AB이 채용 과정에서 입사지원서와 상이한 경력증명서를 제출하여 둘 중 하나는 허위일 가능성이 상당함에도, AA은 AB의 경력사항에 대한 검증을 소홀히 했을 뿐 아니라 미검증된 경력증명서를 근거로 AB의 경력을 과다하게 책정하는 등 현지직원 채용업무를 태만하였고, 채용공고에 따라 채용취소를 검토해야 할 대상자가 별도 검토 없이 黠센터에 그대로 채용되는 결과가 초래되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

① 관계부서 의견

♥팀은 감사결과의 사실관계나 법령 적용 등에 대한 별도의 의견은 없으며 黠 비즈니스센터 현지직원운용 매뉴얼에 따라 현지 인사위원회를 통해 적정조치 방안이 마련되어야 한다면에서도, 과다 지급된 급여에 대해서는 현지법 등을 고려하여 환수 방안을 신중하게 검토할 필요가 있다는 의견을 밝혔다.

黠 비즈니스센터는 감사결과의 사실관계나 법령 적용 등에 대한 별도의 의견은 없으며 黠 비즈니스센터 현지직원운용 매뉴얼에 따라 현지 인사위원회에 안건을 회부하고 그 결과에 따른 조치를 시행할 예정이라고 밝히면서도, 과다 지급된 금액의 환수 방식과 시기 등 구체적인 조치 방법에 대해서는 내부 규정과 현지법 등에 대한 검토와 절차적 적합성 등을 고려하여 진행해야 할 것으로 판단된다고 밝혔다.

② 관련자 의견

전 ㅁㅁ센터장 AA은 채용담당자인 센터장 개인이 잘못된 부분은 책임이 있을 수 있으나, 2022년 채용업무 수행 당시 업무가 과중한 상황이었고 구조적 측면에서 해외 파견직원에 대한 회계·인사 분야의 전문적인 지원이 부재한 실정임을 고려해 달라고 하였다.

③ 관련자 의견 및 검토결과

ㅁㅁ센터 과장 AB은 고의로 허위 경력을 제출하여 부당한 보수를 수령하려는 의도는 전혀 없었다고 밝히면서, 입사지원서에 기재한 ㄱ ㄱ에서 일하면서도 고용관계는 한국00과 계속되고 있어 고용관계가 있는 업체를 기준으로 경력증명서를 제출한 것이라고 주장하였다.

그러나 AB이 ① 입사지원서에 기재한 ㄱ ㄱ과 경력증명서에 기재한 한국00이 서로 관련이 없는 업체로 확인되었고, ② 경력검증 과정에서 한국00이 아닌 ㄱ ㄱ 경력 증빙을 ㅁㅁ센터에 제출하고자 시도하는 등 당초부터 한국00 경력증명서를 제출하고자 했다고 보기 어려우며, ③ 고용관계가 있었다고 주장하는 한국00과 체결한 고용계약서나 급여 지급 내역, 4대보험 관련 증빙 등 고용관계를 확인할 수 있는 일체의 자료가 확인되지 않고 있기 때문에 입사지원서와 상이한 경력증명서를 인정할 이유 없다.

과장 AB은 ㄱ ㄱ 경력과 관련하여 공식 홈페이지 상에서 브랜드명이 ㄱ ㄱ / ㄷ ㄷ으로 함께 사용되고 있으므로 2022. 11. 10. ㅁㅁ센터에 메일로 제출한 ㄷ ㄷ 명의의 입금 내역(2012. 5. 4. “ㄷ ㄷ 4월”로 기재된 내역)은 ㄱ ㄱ 근무에 따른 급여 지급 내역으로 해석해야 한다고 주장하였다.

그러나 AB이 제출한 ㄷ ㄷ 명의의 1개월분 입금 내역만으로 입사지원서에

기재한 23개월의 경력이 모두 입증되었다고 보기 어렵고, 해당 임금 내역을
؛ ； 급여 지급 내역으로 해석하더라도 ； ； 과 무관한 한국○○ 경력증명서를
제출하여 경력을 과다하게 인정받은 사실에는 영향을 미치지 않는 별개의 사안
으로 판단된다.

과장 AB은 한국○○ 경력과 관련하여 사업자의 행정상 등록 상태(폐업 여부)
와 근로자가 실제로 해당 업체에 근무하였는지는 서로 다른 관점에서 판단되어
야 하고, 일부 시점의 폐업 조회 이력만으로 해당 기간의 실제 근무 사실까지
부정하거나 경력 자체를 허위로 단정하는 판단에는 무리가 있다고 주장하였다.

그러나 AB이 실제 한국○○에서 근무한 사실이 존재하는지와는 별개로 ①
경력증명서에 기재된 근무 기간 중 사업자가 폐업된 이력이 조회되어 해당 경력
증명서를 신뢰하기 어려우며, ② 경력증명서 외에 한국○○과 고용관계를 입증
할 수 있는 자료를 요구하였는데도 AB은 일체의 증빙을 제출하지 않고 있으므
로, 입사지원서에 기재한 업체와 무관한 한국○○ 경력증명서를 근거로 경력을
산정하고 채용한 업무처리가 적정하지 않았다는 사실에는 변함 없다.

징계요구 양정 현지직원 채용 관련 업무 관리·감독을 소홀히 한 센터장 AA
의 행위는 「인사규정」 제21조 및 「해외사무소운영규칙」 제15조에 위배된 것으
로 「인사규정」 제39조제1호부터 제2호까지의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항 원장은

① 채용인원 경력검증 등 관련 업무의 관리·감독을 부당하게 처리한 센터장
AA을 「인사규정」 제39조에 따라 징계처분(경징계 이상)하고, (**징계**)

② AB에게 과다 지급된 4,579,995원 및 시간외수당 등 기타 금액 일체를 환수할 수 있는 방안을 마련하여 적정 조치하고, (시정)

③ 채용과정에서 AB이 사실과 다른 채용서류를 제출한 사항이 확인되어 이를 통보하오니, 인사권자인 ㉡ 해외 비즈니스센터장이 직권면직, 고용계약 종료 등을 검토하여 인사위원회를 통해 적정조치 하시기 바랍니다. (통보)